

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

As **entidades paraestatais**, integrantes do chamado **terceiro setor**, desempenham um papel relevante na sociedade ao atuar como **auxiliares do Estado na promoção do interesse público, sem visar lucro**.

Antes de compreender as especificidades do terceiro setor, é fundamental entender sua posição dentro da divisão doutrinária dos setores da sociedade: o **primeiro setor é composto pelo Estado e sua administração pública**, encarregado de atender diretamente aos interesses coletivos, garantindo serviços públicos e direitos fundamentais.

O **segundo setor**, por sua vez, é representado pelo **mercado e pela economia**, englobando **empresas que atuam com objetivo de lucro**, sendo essencial para o desenvolvimento econômico e a movimentação do comércio.

Já o **terceiro setor** se diferencia substancialmente por reunir **entidades privadas sem fins lucrativos que colaboram com o Estado na realização de finalidades públicas**. Apesar de sua natureza privada, essas entidades têm como **objetivo principal atender ao interesse coletivo**, recebendo, muitas vezes, recursos públicos para financiar suas atividades.

- **Primeiro setor:** Poder público, o Estado;
- **Segundo setor:** Entidades que têm o objetivo de exploração de atividade econômica, as empresas que visam lucro - Mercado / Economia;
- **Terceiro setor:** Entidades privadas sem finalidade, sem fins lucrativos.

Esse apoio financeiro não é destinado à geração de lucro ou ao aumento do patrimônio dos responsáveis pela entidade, mas sim para cobrir despesas e viabilizar projetos voltados ao bem-estar da coletividade.

O surgimento do terceiro setor está intimamente ligado à incapacidade do Estado, por mais estruturado que seja, de atender sozinho às demandas da sociedade. Nesse contexto, essas entidades se posicionam como parceiras indispensáveis, **complementando as ações governamentais e ampliando o alcance dos serviços de interesse público**.

Por isso, o terceiro setor é composto por instituições que, embora sejam privadas, têm como missão colaborar com o Estado, priorizando o bem comum em detrimento de interesses lucrativos.

Divisão dos Setores da Sociedade

Setor	Descrição	Exemplos
Primeiro Setor	Composto pelo Estado e administração pública, responsável por atender ao interesse público primário.	Administração direta e indireta.
Segundo Setor	Representado pelo mercado e iniciativa privada com fins lucrativos.	Empresas e indústrias privadas.
Terceiro Setor	Entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em cooperação com o Estado no interesse público.	Sistema S, OS, OSCIP, OSC, entidades de apoio.

Característica Gerais

Fomento

No contexto do Direito Administrativo, a administração pública é caracterizada por desempenhar algumas atividades essenciais para atender às demandas da sociedade.

Tradicionalmente, identifica-se o serviço público, o poder de polícia e, em alguns casos, a intervenção do Estado na economia como as principais funções. Além disso, destaca-se a **atividade de fomento**, que desempenha um papel crucial na relação entre o Estado e o terceiro setor.

O serviço público representa a prestação direta de serviços pelo Estado à sociedade, com o objetivo de oferecer comodidade e atender às necessidades coletivas de maneira eficiente e acessível.

Por outro lado, o poder de polícia consiste na imposição de restrições ou limitações aos interesses individuais, sempre em nome do interesse público.

É a atividade pela qual o Estado regula ações privadas para preservar o bem coletivo. Já a intervenção do Estado na economia, apesar de não ser consensualmente aceita como uma função essencial, trata da participação estatal em atividades econômicas, seja como regulador ou como agente.

O fomento, por sua vez, é uma **atividade em que o Estado incentiva particulares a desempenharem funções de interesse público**. Essa atividade é particularmente relevante no contexto das entidades paraestatais e do terceiro setor.

Nesse caso, **o Estado transfere recursos públicos para essas entidades**, seja por meio de leis orçamentárias ou de instrumentos específicos, promovendo a realização de ações que beneficiem a coletividade.

No terceiro setor, que é composto por entidades privadas sem fins lucrativos, **o fomento estatal reflete a intenção do poder público de estimular iniciativas que não são lucrativas e que, por sua natureza, não atrairiam investidores interessados em retorno financeiro**.

Em uma lógica empresarial, os indivíduos buscam maximizar seus interesses pessoais, geralmente com a intenção de gerar lucros. Assim, para que atividades voltadas ao interesse público sejam realizadas por particulares, o Estado assume o papel de incentivador, oferecendo apoio financeiro e institucional.

Ao repassar recursos para entidades do terceiro setor, o Estado não apenas reconhece a importância dessas organizações, mas também demonstra que o fomento é uma estratégia indispensável para ampliar o alcance das políticas públicas.

Essa transferência de recursos busca viabilizar projetos que promovam benefícios sociais, garantindo que essas entidades tenham condições de atuar no interesse coletivo sem depender da obtenção de lucros.

Portanto, o fomento representa uma das formas mais relevantes de parceria entre o poder público e o terceiro setor, reforçando a ideia de cooperação para a promoção do bem comum e complementando a atuação do Estado em áreas onde sua capacidade é limitada.

Campo de Atuação

As entidades paraestatais desempenham um papel essencial no âmbito da cooperação com o Estado, atuando como parceiras no desenvolvimento de atividades voltadas ao interesse coletivo.

Embora não integrem a administração pública direta ou indireta, elas operam em proximidade ao Estado, complementando suas ações e ampliando a capacidade de atendimento às demandas da sociedade.

Esse **campo de atuação é marcado pela colaboração na execução de políticas públicas e no alcance de objetivos que atendam às necessidades da coletividade**.

Ao atuar ao lado do Estado, essas entidades ajudam a suprir lacunas que a administração pública, por si só, não consegue preencher, devido às limitações estruturais ou orçamentárias. A cooperação não implica subordinação, mas sim uma parceria baseada no alinhamento de interesses voltados ao bem comum.

Portanto, o campo de atuação das entidades paraestatais é definido pela **cooperação com o Estado na realização de atividades de interesse público**, funcionando como agentes privados que desempenham missões públicas, reforçando o papel do terceiro setor como um suporte indispensável para o desenvolvimento social e econômico.

Regime Jurídico

As entidades do terceiro setor, todas pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos, possuem um regime jurídico distinto e bem delimitado. Elas não integram a administração pública, sendo **completamente privadas em sua estrutura e operação**, diferentemente das entidades públicas de direito público, que pertencem ao Estado.

Essa distinção é essencial, pois reflete o caráter autônomo dessas entidades, ainda que estejam envolvidas em atividades de interesse público.

Embora não possuam finalidade lucrativa, isso não significa que não possam gerar receita. A diferença fundamental está no destino do saldo resultante após a dedução das despesas.

Enquanto as entidades lucrativas distribuem o excedente (o lucro) aos seus sócios ou acionistas, **as entidades sem fins lucrativos utilizam o saldo para reinvestir nas atividades que realizam**. Esse reinvestimento garante a continuidade e o aprimoramento de suas ações em benefício da coletividade.

Outro ponto central no regime jurídico das entidades do terceiro setor é a não obrigatoriedade de realizar licitação ou concurso público, obrigações que recaem exclusivamente sobre a administração pública direta e indireta.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, mesmo sem essas exigências, deve haver procedimentos que assegurem isonomia e transparência nas contratações realizadas por essas entidades.

Por exemplo, em vez de uma licitação nos moldes da Lei 14.133, pode ser adotado um chamamento público, garantindo que todos os interessados tenham igual oportunidade de participar e que a escolha recaia sobre a proposta mais vantajosa.

Da mesma forma, para contratação de pessoal, as entidades do terceiro setor não estão sujeitas à realização de concursos públicos. Ainda assim, é necessário que sigam um procedimento que preserve a isonomia entre os candidatos.

Esse processo pode variar, podendo incluir análise curricular, avaliação de títulos ou provas, desde que assegure igualdade de condições para os interessados.

Portanto, o regime jurídico das entidades do terceiro setor combina sua natureza privada e sem fins lucrativos com uma série de diretrizes que visam garantir o uso responsável e equitativo dos recursos públicos, bem como a transparência e a igualdade nas suas contratações. Essa configuração reforça seu papel como parceiras do Estado na promoção do interesse coletivo.

Delegação

As entidades do terceiro setor **não são delegatárias de serviço público**, uma característica essencial para compreender o campo de atuação dessas organizações. Para entender isso, é necessário distinguir entre serviços públicos próprios e impróprios, conceitos fundamentais no Direito Administrativo.

Os serviços públicos próprios, ou exclusivos do Estado, são aqueles que pertencem à titularidade exclusiva do poder público. Isso significa que apenas o Estado pode desempenhá-los, e um particular só pode atuar nessa área por meio de delegação estatal, como concessão ou permissão.

Exemplos incluem distribuição de energia elétrica, telefonia, aviação civil, distribuição de água e coleta de esgoto. Nessas situações, o particular depende de uma autorização formal do Estado para exercer a atividade.

Por outro lado, os serviços públicos impróprios são aqueles que, embora o Estado tenha a obrigação constitucional de oferecer, também podem ser prestados diretamente por particulares, sem necessidade de delegação. Exemplos incluem educação, saúde, assistência social e cultura.

Aqui, o particular tem liberdade para iniciar a prestação desse tipo de serviço sem precisar de concessão ou permissão estatal, dependendo apenas de autorizações ou licenças específicas em alguns casos, como regulamentações para escolas ou serviços de saúde.

As entidades do terceiro setor se concentram exatamente nesses serviços impróprios. Elas **atuam de forma complementar ao Estado, ajudando a suprir demandas sociais em áreas nas quais tanto o poder público quanto a iniciativa privada podem atuar**.

Por exemplo, instituições privadas de ensino ou organizações de saúde sem fins lucrativos são exemplos de entidades que se dedicam a serviços públicos impróprios.

Essa distinção é crucial para compreender o papel das entidades paraestatais: enquanto elas podem cooperar com o Estado no cumprimento de suas obrigações constitucionais, elas não exercem atividades exclusivas ou próprias do Estado.

Sua atuação está limitada aos serviços impróprios, nos quais a iniciativa privada e a liberdade de atuação prevalecem. Dessa forma, as entidades do terceiro setor são parceiras importantes na promoção do bem-estar social, operando em áreas onde o interesse público encontra espaço para a contribuição da sociedade civil organizada.

Características Gerais das Entidades do Terceiro Setor

Aspecto	Descrição
Natureza Jurídica	Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos.
Finalidade	Promover o interesse público, auxiliando o Estado sem gerar lucro para seus sócios ou acionistas.
Fontes de Receita	Recursos públicos (via orçamento) e, em alguns casos, contribuições compulsórias.
Controle	Submetem-se à fiscalização do Tribunal de Contas nos recursos públicos recebidos.
Não obrigatoriedade	Não precisam realizar licitações ou concursos públicos, mas devem garantir isonomia nas contratações.

Principais Entidades

O terceiro setor engloba diversas entidades que possuem características e funções específicas, mas que compartilham o objetivo comum de colaborar com o Estado na promoção do interesse público sem fins lucrativos.

Dentre as principais entidades, destacam-se o **Serviço Social Autônomo (Sistema S)**, **a Entidades de Apoio, as Organizações Sociais (OS)**, **as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)** e **a Organizações da Sociedade Civil (OSC)**.

Cada uma dessas categorias possui leis próprias que regem seu funcionamento e características particulares, mas, em provas, o nível de detalhe exigido pode variar conforme o edital.

Quando o edital menciona apenas "entidades do terceiro setor" ou "entidades paraestatais", a tendência é que sejam cobradas características gerais, como a natureza jurídica (pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos), o regime jurídico aplicável e o campo de atuação.

Detalhes mais específicos sobre as leis que regulam cada entidade só são cobrados se essas normas forem explicitamente mencionadas no edital, como a Lei 9.637/98 (OS), a Lei 9.790/99 (OSCIP) ou a Lei 13.019/14 (OSC). Na ausência de menção expressa, as provas geralmente abordam apenas as características genéricas e principais de

cada entidade.

As principais entidades do terceiro setor incluem:

- **Serviço Social Autônomo (Sistema S):** Compreende entidades criadas por categorias profissionais específicas, como SESC, SENAI, SESI, entre outras. O objetivo é prestar serviços de treinamento, educação e assistência social voltados para os trabalhadores dessas categorias.
- **Entidades de Apoio:** Geralmente constituídas como fundações ou associações, essas entidades são frequentemente criadas para apoiar instituições públicas, como hospitais e universidades. Por exemplo, uma fundação pode ser formada para arrecadar recursos e auxiliar no desenvolvimento de projetos de pesquisa ou na manutenção de serviços hospitalares.
- **Organizações Sociais (OS):** São entidades privadas que atuam em cooperação com o Estado em áreas específicas, previamente definidas em lei, como saúde, educação e cultura. O rol de atividades que podem ser delegadas a uma OS é mais restrito, sendo necessário que a entidade preencha requisitos legais para ser qualificada como tal.
- **Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP):** Semelhantes às OS, mas com um rol de atividades bem mais amplo. As OSCIPs podem firmar parcerias com o Estado para a execução de projetos de interesse público em diferentes áreas, como meio ambiente, inclusão social, entre outras.
- **Organizações da Sociedade Civil (OSC):** Regidas pela Lei 13.019/14, são entidades que firmam parcerias com o Estado por meio de instrumentos jurídicos específicos, como termos de colaboração ou termos de fomento. Essa categoria engloba uma ampla diversidade de organizações, tornando-a frequentemente abordada em provas.

Cada uma dessas entidades desempenha um papel importante na complementaridade entre Estado e sociedade civil, auxiliando na execução de atividades de interesse público.

Serviço Social Autônomo

O **Serviço Social Autônomo**, conhecido como **Sistema S**, é composto por **entidades privadas** que têm como objetivo atender a **categorias profissionais específicas, proporcionando assistência, ensino e outros serviços voltados ao bem-estar social e profissional**.

Entre as principais instituições que integram o Sistema S estão o SESC, SENAI, SENAC e SENAT, cada uma voltada a uma categoria profissional distinta. Por exemplo, o SESC e o SENAC atendem trabalhadores do comércio, enquanto o SENAI é voltado para trabalhadores da indústria, e o SENAT, para trabalhadores do setor de transportes.

Essas entidades oferecem serviços variados, como cursos de capacitação profissional, assistência em saúde, lazer, e até hospedagem em hotéis e acesso a parques aquáticos, como no caso do SESC.

Embora sua atuação principal esteja na assistência e no ensino, suas atividades têm se ampliado ao longo do tempo, diversificando os benefícios oferecidos às categorias que atendem.

A criação de uma entidade do Sistema S **requer uma autorização legislativa específica**, algo que chama atenção por ser uma exigência semelhante à criação de entidades da administração pública, como empresas públicas ou sociedades de economia mista. Contudo, as entidades do Sistema S **não** integram a administração pública direta ou indireta, mantendo-se como **organizações privadas**.

O **financiamento** dessas entidades ocorre por duas vias principais. A primeira é a **destinação de recursos prevista nas leis orçamentárias anuais**, onde uma parcela do orçamento público pode ser diretamente alocada para essas organizações.

A segunda via é a **cobrança de contribuições compulsórias**, um tipo de tributo destinado às categorias profissionais atendidas pelo Sistema S. Essa prerrogativa de cobrar tributos é notável, já que normalmente é uma competência exclusiva das entidades públicas.

Devido à utilização de recursos públicos, as entidades do Sistema S estão sujeitas à **fiscalização pelo Tribunal de Contas**, seja da União, dos Estados ou, em situações específicas, dos municípios.

Essa fiscalização abrange exclusivamente os recursos públicos recebidos, incluindo sua destinação e gestão. Assim, se uma entidade do Sistema S lida tanto com recursos públicos quanto privados, o controle exercido pelos órgãos de fiscalização se limita aos recursos públicos.

O papel do Tribunal de Contas é verificar a aplicação dos recursos públicos, garantindo que sejam utilizados conforme a finalidade prevista. Esse controle reforça a transparência e a responsabilidade na gestão dos fundos públicos recebidos por essas entidades, assegurando que cumpram sua função de atender ao interesse coletivo de forma eficiente e ética.

Serviço Social Autônomo (Sistema S)

Aspecto	Detalhe
Objetivo	Oferecer benefícios, assistência e ensino a categorias profissionais específicas.
Exemplos	SESC, SENAI, SENAC, SENAT.
Criação	Requer autorização legislativa específica.
Fontes de Receita	Recursos orçamentários e contribuições compulsórias (tributos).
Controle	Submetido ao Tribunal de Contas, que fiscaliza exclusivamente a aplicação dos recursos públicos.

Entidades de Apoio

As **entidades de apoio** são organizações que podem ser constituídas sob as formas jurídicas de **associações, cooperativas ou fundações**. Contudo, na prática, o mais comum é que sejam criadas como fundações.

Essas entidades têm como **principal objetivo atuar em conjunto com instituições públicas**, como hospitais e universidades, **auxiliando na execução de atividades de interesse dessas instituições**.

Por exemplo, há fundações criadas para apoiar universidades, como a Fundação de Apoio à Universidade Federal da Paraíba (UFPB) ou ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Essas fundações podem participar de projetos das instituições que apoiam, inclusive mediante editais abertos por essas universidades ou institutos.

Frequentemente, as entidades de apoio são criadas pelos próprios servidores públicos dessas instituições. Os servidores se organizam para formar a entidade, geralmente na forma de uma fundação, que, por sua vez, passa a auxiliar tanto no trabalho dos servidores quanto no desenvolvimento das atividades gerais da universidade ou hospital.

Essas entidades são criadas para prestar serviços como assistência, pesquisa, ensino, entre outros. Embora o foco principal esteja nessas áreas, o **rol de atividades que podem ser realizadas é bastante amplo**.

O **vínculo entre uma entidade de apoio e o poder público é formalizado por meio de convênios**. Uma vez criada a entidade, ela **precisa estabelecer um convênio com a instituição que pretende apoiar**. Esse convênio estabelece a relação formal entre as partes e regula o apoio oferecido.

É importante destacar que esse vínculo com a instituição pública **não é exclusivo**. Assim, uma fundação criada, por exemplo, para apoiar a UFPB pode, posteriormente, firmar convênios com outras universidades ou institutos.

Na prática, é comum encontrar fundações de apoio que atuam com múltiplas instituições, como a UFPB, o IFPB, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), entre outras. **Cada convênio, no entanto, precisa ser celebrado de forma individual, com regras e condições específicas para cada parceria**.

As entidades de apoio podem **receber recursos públicos por meio de destinação orçamentária**, com valores reservados nas leis orçamentárias anuais do ente federativo correspondente.

Além disso, elas também **podem receber bens públicos**, como maquinário, ou a cessão de servidores públicos das universidades e hospitais que apoiam. Esses bens e serviços são fundamentais para que a entidade desempenhe suas funções de maneira eficiente.

Assim como outras entidades que utilizam recursos públicos, as entidades de apoio estão sujeitas à **fiscalização do Tribunal de Contas**, seja da União, dos Estados ou, em situações específicas, dos municípios.

Essa fiscalização abrange exclusivamente os recursos públicos, incluindo sua origem, gestão e aplicação. Caso a entidade receba tanto recursos públicos quanto privados, o Tribunal de Contas limita-se a monitorar os recursos públicos.

Dessa forma, as entidades de apoio desempenham um papel crucial no suporte às instituições públicas, complementando suas atividades e auxiliando na execução de projetos e iniciativas que beneficiam a sociedade como um todo. Elas operam em conformidade com um regime jurídico que equilibra sua natureza privada com a responsabilidade pela correta aplicação dos recursos públicos que recebem.

Entidades de Apoio

Aspecto	Detalhe
Formas Jurídicas	Associações, cooperativas ou fundações (fundações são as mais comuns).
Atuação	Apoiam hospitais públicos e universidades em atividades como pesquisa, ensino e assistência.
Criação	Geralmente iniciativa dos próprios servidores públicos da instituição que será apoiada.
Vínculo com o Poder Público	Estabelecido por meio de convênios, podendo firmar acordos com várias instituições de maneira não exclusiva.
Fontes de Receita	Recursos orçamentários, bens públicos e cessão de servidores.
Controle	Submetidas ao Tribunal de Contas, que fiscaliza os recursos públicos recebidos e sua aplicação.

Organizações Sociais (OS)

As **Organizações Sociais (OS)** são entidades regulamentadas por uma legislação específica, a Lei nº 9.637 de 1998, que estabelece os parâmetros para sua atuação.

Essas entidades integram o terceiro setor e têm como característica principal a **prestação de serviços públicos impróprios**, ou seja, **serviços que não são exclusivos do Estado**.

Assim, **não** se tratam de delegatárias de serviços públicos. A atuação das OS se **limita a um conjunto específico de atividades: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.**



Fique ligado!

Apenas entidades que atuem nessas áreas podem ser qualificadas como OS, ao contrário de outras entidades do terceiro setor, como as OSCIPs, que possuem um rol de atividades mais amplo.

É importante destacar que a OS **não** é criada pelo poder público. Trata-se de uma **pessoa jurídica de direito privado, criada pela iniciativa privada, sem fins lucrativos, e que posteriormente busca estabelecer um vínculo com o poder público.**

Esse vínculo, diferentemente de outras parcerias que se formalizam por convênios, ocorre por meio de um **contrato de gestão**. Esse contrato é um instrumento jurídico que formaliza a relação entre o Estado e a organização, mas tem uma natureza jurídica distinta do convênio.



Importante!

No contexto de **convênios**, ambos os lados possuem **interesses recíprocos** e colaboram para alcançar um **objetivo comum**, como, por exemplo, a prestação de um serviço ou a realização de um projeto de interesse público.

Já nos **contratos administrativos típicos**, os **interesses das partes são divergentes**. O Estado busca atender o **interesse público**, enquanto o particular ou a empresa contratada busca lucro.

No caso do **contrato de gestão das OS**, embora a lei o classifique como contrato, **sua essência se assemelha a um convênio, pois o interesse do poder público e da OS é alinhado, visando sempre o benefício coletivo.**

A elaboração do contrato de gestão deve prever em detalhes as atribuições, responsabilidades e obrigações da OS, bem como os objetivos específicos da parceria.

É essencial que o objeto do contrato esteja claramente definido, garantindo a transparência e a eficiência na execução das atividades previstas. Dessa forma, tanto o Estado quanto a OS podem trabalhar de forma coordenada para alcançar os objetivos estabelecidos, mantendo o foco no interesse público.

O contrato de gestão firmado entre o poder público e uma Organização Social (OS) deve incluir um **programa de trabalho**, também chamado de **plano de trabalho**, que é essencial para orientar as atividades da entidade.

Esse programa define de forma clara as metas a serem atingidas, os prazos para execução de cada uma delas e os critérios para avaliação do desempenho.

Por exemplo, no caso de uma OS que administre um hospital público, o programa de trabalho pode estabelecer metas como desempenhar com excelência o atendimento aos pacientes, profissionalizar os serviços de UTI, adquirir equipamentos hospitalares, entre outras.

Cada meta é detalhada com o prazo específico para execução e as formas de avaliação, como comissões semestrais, cursos de capacitação ou prestação de contas.

Além disso, o contrato de gestão deve **especificar os limites e critérios para despesas** com remuneração e vantagens, já que a OS recebe recursos públicos diretamente do orçamento. Essa previsão é fundamental para garantir a transparência e a correta aplicação dos recursos, com limites bem definidos para evitar abusos.

Outras cláusulas importantes do contrato são determinadas por ministros de Estado ou autoridades supervisoras, de acordo com a área de atuação da OS.

Diferentemente das OSCIPs, onde há supervisão por um ministério específico, **as OS são fiscalizadas pelo ministério correspondente à sua área de atividade.**

Por exemplo, se a OS atua na saúde, a fiscalização cabe ao Ministério da Saúde. Caso atue na preservação ambiental, essa responsabilidade recai sobre o Ministério do Meio Ambiente. Esse ministério não só fiscaliza as atividades da OS, mas também define outras regras e cláusulas do contrato de gestão, adaptadas às peculiaridades de cada área.

Portanto, o contrato de gestão deve ser abrangente, incluindo o programa de trabalho detalhado, critérios para despesas com remuneração e as regras específicas determinadas pelo ministério supervisor. Essa estrutura visa assegurar a eficiência, a transparência e a boa governança na parceria entre o poder público e as Organizações Sociais.



Perigo!

A **qualificação** de uma entidade como Organização Social (OS) é um **ato discricionário do Estado**. Isso significa que **a administração pública tem a prerrogativa de decidir se concede ou não essa qualificação, com base na análise de conveniência e oportunidade**, sem estar legalmente vinculada a um dever de qualificar.

Mesmo que a entidade apresente todas as características desejáveis, como excelente histórico, ampla experiência na área e documentação impecável, o Estado pode optar por não qualificá-la caso entenda que isso não atende ao interesse público.

De acordo com a Lei nº 9.637/1998, para que uma entidade seja qualificada como OS, é necessária a **aprovação de dois ministros: o responsável pela área correspondente às atividades da entidade e o ministro da administração federal e reforma do Estado.**

Esses ministros têm a atribuição de avaliar se é oportuno e conveniente conceder a qualificação, e sua decisão é soberana no âmbito administrativo. O interesse público, sendo subjetivo e inerente à administração, não pode ser questionado pelo Poder Judiciário.

Em outras palavras, o judiciário não tem competência para determinar que uma entidade seja qualificada como OS, mesmo que ela potencialmente atenda ao interesse público.

Confira o Art. 20 da Lei nº 9.637/1998:

Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:

[...]

II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.

Após qualificada, a OS está sujeita a **controle, tanto interno quanto externo**. O **controle interno é exercido pelo ente federativo que firmou o contrato de gestão**, por meio do órgão ou ministério responsável pela área de atuação da OS.

O **controle externo**, por sua vez, é realizado pelo **Tribunal de Contas**, devido à utilização de recursos públicos. Essa fiscalização busca garantir que os recursos sejam aplicados de forma correta e eficiente, promovendo transparência e responsabilidade.

Outro aspecto importante das OS é a exigência de um **conselho de administração**. Este conselho é um órgão colegiado consultivo responsável pela condução e gestão da entidade.

Sua composição deve incluir, obrigatoriamente, pelo menos um servidor público vinculado ao ente federativo que firmou o contrato de gestão e qualificou a entidade como OS. Esse servidor público atua como representante do Estado dentro do conselho, contribuindo para a supervisão das atividades realizadas e fortalecendo a ligação entre a administração pública e a OS.

Portanto, o processo de qualificação, a estrutura de fiscalização e a composição do conselho de administração formam pilares essenciais para a organização e funcionamento das OS, sempre com o objetivo de alinhar suas atividades aos interesses públicos definidos pela administração.

As Organizações Sociais (OS) possuem algumas características específicas e importantes em relação à destinação de recursos, fiscalização e consequências em casos de descumprimento de suas obrigações.

Uma peculiaridade fundamental é a forma como recebem recursos públicos. Diferentemente de outras entidades que têm verba destinada de forma genérica para grupos (como serviços sociais autônomos ou fundações de apoio), **as OS possuem rubricas específicas na lei orçamentária**.

Isso significa que **a lei detalha diretamente quais OS receberão recursos e a quantidade destinada**. Por exemplo, a lei pode prever "500 milhões para a OS X, que trabalha com saúde" ou "300 milhões para a OS Y, que atua em cultura". Assim, não há margem para o poder executivo decidir livremente quais entidades irão receber os recursos; isso já é definido na própria lei orçamentária.

Recebem **dinheiro público** através de **RUBRICA ORÇAMENTÁRIA** (não é simples destinação de verba orçamentária. Aqui, existe a rubrica orçamentária específica, ou seja, no orçamento é necessário que esteja especificado a quantidade de verba que será destinada a ela);

Além de recursos financeiros, as OS podem receber bens e servidores públicos, mas essa cessão é facultativa e totalmente discricionária. O ente federativo que qualificou a OS pode optar por ceder ou não esses bens e servidores, dependendo de sua análise de conveniência e oportunidade.

No que diz respeito à fiscalização, além do Tribunal de Contas, que realiza o controle externo, o ente federativo responsável pela qualificação também exerce fiscalização interna.

Essa função cabe ao órgão ou ministério relacionado à área de atuação da OS, como o Ministério da Cultura no caso de uma OS ligada à cultura ou o Ministério do Meio Ambiente para aquelas voltadas ao meio ambiente.

A fiscalização inclui a exigência de um relatório de cumprimento de metas, apresentado anualmente. Nesse documento, a OS deve detalhar as metas estabelecidas no programa de trabalho, indicando quais foram cumpridas, quais não foram alcançadas e as razões para isso.

O **descumprimento das metas previstas pode levar à desqualificação da OS**, um processo que é instaurado administrativamente. Esse processo assegura à OS o **direito ao contraditório e à ampla defesa**, permitindo que apresente justificativas para eventuais falhas, como casos de força maior ou circunstâncias imprevistas.

Caso o processo administrativo conclua que as metas realmente não foram cumpridas, a OS é desqualificada, e há uma consequência grave: **a reversão de todos os bens e valores recebidos ao poder público**. Isso inclui recursos financeiros e bens que tenham sido cedidos à OS, gerando um prejuízo significativo para a entidade.

Dessa forma, a estrutura de financiamento, o controle rigoroso por parte do poder público e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento garantem que as OS estejam alinhadas aos interesses públicos, promovendo a transparência e a responsabilidade em sua gestão.

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)

A **Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)**, regulamentada pela Lei nº 9.790/1999, é uma entidade semelhante às Organizações Sociais (OS), mas com diferenças significativas em seu funcionamento e regulamentação.

Assim como a OS, **a OSCIP presta serviços públicos não exclusivos do Estado, caracterizados como serviços públicos impróprios**. Entretanto, o rol de atividades permitidas para qualificação como OSCIP é muito mais amplo, abrangendo 13 possibilidades descritas no artigo 3º da lei, o que a diferencia da OS, cujo rol de atividades é mais restrito.

Sugiro a leitura do artigo.

Art. 3º A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades:

- I - promoção da assistência social;
- II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
- IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
- V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
- VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- VII - promoção do voluntariado;
- VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
- X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
- XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
- XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.
- XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte.

Assim como a OS, a OSCIP não nasce qualificada. Trata-se de uma **pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que deve buscar a qualificação junto ao poder público.**

A qualificação ocorre mediante a **assinatura de um termo de parceria**, que é o instrumento utilizado para formalizar os direitos, responsabilidades e obrigações da OSCIP. Esse termo tem natureza jurídica de convênio, diferenciando-se do contrato de gestão utilizado pelas OS.

O termo de parceria deve conter uma série de elementos essenciais, incluindo a **definição clara de seu objeto**. Por exemplo, se o objeto estiver relacionado à educação, é preciso detalhar qual será o serviço ou a atividade de interesse público a ser realizada.

Também é necessário especificar o **programa de trabalho**, incluindo metas a serem alcançadas, prazos de execução, cronogramas e critérios objetivos de avaliação.

Esses critérios são fundamentais para evitar subjetividade nas análises de desempenho. Por exemplo, o termo pode estabelecer uma pontuação objetiva para cada meta alcançada, como 2 pontos para a Meta 1, 5 pontos para a Meta 2, e assim por diante, garantindo clareza e transparência no processo.

Outro ponto obrigatório é a **previsão de receitas e despesas**, detalhando as fontes de recursos, como repasses públicos, e os gastos planejados.

Assim como ocorre com as OS, a OSCIP deve **apresentar anualmente um relatório comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, como parte de sua prestação de contas**. Esse relatório serve para comprovar se as metas foram cumpridas e os recursos foram aplicados de forma eficiente.

Adicionalmente, após a formalização do termo de parceria, ele deve ser publicado na imprensa oficial, garantindo publicidade e transparência à parceria firmada. Essa publicação é um passo obrigatório e reforça o compromisso com a clareza na relação entre a OSCIP e o poder público.

Portanto, enquanto compartilham semelhanças com as OS, as OSCIPs possuem características únicas, como a maior variedade de atividades permitidas, o uso do termo de parceria e o enfoque em critérios objetivos de avaliação.

Esses elementos garantem que as OSCIPs contribuam de forma estruturada e responsável para o interesse público, sempre sob a supervisão e fiscalização adequada do poder público.

Uma diferença essencial entre as Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) está no ato de qualificação.



Enquanto a **qualificação** como **OS é um ato discricionário** do Estado, na **OSCIP ela é vinculada**.

Isso significa que, **se a entidade cumprir todos os requisitos legais**, o administrador público é **obrigado a qualificá-la como OSCIP**, sem avaliar critérios de conveniência e oportunidade.

Na OSCIP, o requerimento para qualificação deve ser apresentado ao **Ministro da Justiça**, independentemente da área de atuação da entidade.

O Ministro da Justiça analisará apenas o cumprimento dos requisitos legais, como ser uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e com **funcionamento regular de no mínimo três anos**, entre outros previstos na lei. Não há espaço para subjetividade nessa análise, e o administrador deve qualificar a entidade se ela atender às

exigências da legislação.

Após a celebração do termo de parceria, a OSCIP passa a receber recursos públicos, que só são transferidos depois da qualificação.

Porém, diferentemente das OS, as OSCIPs não têm previsão legal para a cessão de bens ou servidores públicos, nem mesmo de maneira facultativa.

Isso limita o suporte do Estado às transferências financeiras, com base nas regras estabelecidas no termo de parceria.

Requisitos para Qualificação

Aspecto	OS	OSCIP
Pessoa jurídica	Direito privado, sem fins lucrativos	Direito privado, sem fins lucrativos
Funcionamento prévio	Não exigido	Funcionamento regular por 3 anos
Análise	Conveniência e oportunidade	Legalidade
Órgão analisador	Ministério da área correspondente	Ministério da Justiça

Assim como as OS, as OSCIPs estão sujeitas a controles externos e internos. O **controle externo** é realizado pelo **Tribunal de Contas** devido ao uso de recursos públicos, enquanto o **controle interno é feito pelos órgãos do poder executivo relacionados à área de atuação da entidade**.

Essa supervisão busca assegurar que os recursos sejam utilizados de maneira adequada e que as metas definidas no termo de parceria sejam cumpridas.

Certas entidades estão explicitamente impedidas de se qualificarem como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), conforme a Lei nº 9.790/1999. Entre elas estão:

- Sociedades comerciais.
- Sindicatos e quaisquer tipos de organizações sindicais.
- Instituições religiosas e igrejas.
- Organizações partidárias, como partidos políticos.
- Entidades de benefícios mútuos, incluindo planos de saúde.
- Hospitais privados.
- Escolas privadas de ensino formal, abrangendo educação básica (educação infantil, fundamental e médio) e superior.
- Entidades já qualificadas como Organização Social (OS), pois não podem acumular ambas as qualificações.
- Cooperativas.
- Fundações públicas ou criadas pelo poder público.
- Organizações do sistema financeiro.

Esse rol é taxativo e estabelece claramente quais tipos de entidades estão excluídas da possibilidade de obter a qualificação como OSCIP.

Embora a qualificação como OSCIP seja um ato vinculado, ou seja, o Ministro da Justiça deve concedê-la caso a entidade atenda a todos os requisitos legais, essa qualificação pode ser perdida.

Se, em algum momento, a entidade **deixar de cumprir os requisitos que originalmente garantiram sua qualificação, a perda será inevitável**. Essa perda, que pode ser comparada ao conceito de cassação no Direito Administrativo, ocorre porque o beneficiário deixou de cumprir as condições necessárias para manter o ato

administrativo que o favorecia.

A perda da qualificação só pode ser efetivada por meio de um **processo administrativo ou judicial**. Esses processos garantem à entidade o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que ela apresente argumentos e provas para justificar eventuais falhas ou corrigir irregularidades.

Caso seja comprovada a continuidade no descumprimento dos requisitos, a qualificação será retirada, encerrando a condição da entidade como OSCIP.

Portanto, a qualificação como OSCIP é regida por critérios claros e objetivos tanto para sua concessão quanto para sua manutenção. As entidades interessadas devem não apenas atender aos requisitos legais iniciais, mas também assegurar sua conformidade contínua, sob pena de perderem esse status por descumprimento.

Diferenças entre OS e OSCIP

Aspecto	Organização Social (OS)	OSCIP
Lei regulamentadora	Lei nº 9.637/1998	Lei nº 9.790/1999
Rol de atividades	Restrito (educação, saúde, pesquisa, cultura, meio ambiente)	Amplo (13 atividades listadas no Art. 3º)
Qualificação	Ato discricionário	Ato vinculado
Instrumento de formalização	Contrato de gestão	Termo de parceria
Natureza jurídica	Contratual, mas com características de convênio	Convênio
Cessão de bens/servidores	Facultativa (discricionária)	Não prevista
Ministro responsável	Da área correspondente (saúde, educação, etc.)	Ministro da Justiça
Controle	Interno (órgão supervisor) e externo (Tribunal de Contas)	Interno (órgão supervisor) e externo (Tribunal de Contas)

Organização da Sociedade Civil (OSC)

A **Organização da Sociedade Civil (OSC)** é uma entidade relativamente recente, especialmente se comparada a outras como as OS (Organizações Sociais) e as OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), regulamentadas ainda nos anos 1990.

A OSC, por sua vez, foi instituída pela Lei 13.019 de 2014, sendo, portanto, mais nova em relação às demais entidades do terceiro setor.

Assim como as outras entidades que integram esse setor, a OSC é **criada e qualificada pelo Estado para prestar serviços públicos não exclusivos**, ou seja, **serviços públicos impróprios**, cuja execução não precisa ser delegada pelo Estado.

A qualificação de uma entidade como OSC é um ponto frequentemente explorado em provas e, portanto, merece atenção especial.

Diferentemente das OS, OSCIP ou entidades de apoio, as OSC utilizam **três instrumentos distintos para formalizar suas parcerias com a administração pública: termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação**.

Esses instrumentos têm como objetivo viabilizar a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com uma natureza jurídica semelhante à de convênios, mas sem o mesmo rigor formal.

A principal diferença entre os instrumentos está na transferência de recursos financeiros. O **termo de colaboração e o termo de fomento envolvem a transferência de recursos do Estado para a entidade privada**, enquanto o **acordo de cooperação não**.



Tome nota!

O macete sugerido para memorizar essa distinção é associar o "T" de **t**ermo ao "T" de **t**ransferência, enquanto o "A" do **a**cordo de cooperação remete à ideia de "**a**brir mão" de recursos financeiros, indicando que a entidade privada não recebe dinheiro nesse tipo de parceria.

Além disso, há uma diferença na iniciativa para a formalização das parcerias. **No caso do termo de colaboração, é a administração pública que propõe à entidade privada a celebração do acordo.**

Já no termo de fomento, é a entidade privada que toma a iniciativa, propondo à administração pública a formação da parceria. Em ambos os casos, porém, há transferência de recursos financeiros do Estado para a entidade.

Instrumentos das OSCs

Instrumento	Envolve Transferência de Recursos?	Quem Propõe?	Macete
Acordo de Cooperação	Não	Não se aplica	"cOOperação tem OO → zero recursos"
Termo de Colaboração	Sim	Administração Pública	"colaborAÇÃO vem de administrAÇÃO"
Termo de Fomento	Sim	Entidade Privada	"É o que sobrou; iniciativa da privada"

Por fim, é importante lembrar que as OSC, assim como as OS e as OSCIPs, não nascem automaticamente com essa qualificação. Para tanto, é necessário o cumprimento de critérios e a celebração dos instrumentos mencionados, que formalizam a parceria e viabilizam a atuação dessas entidades no âmbito do terceiro setor.

Um ponto relevante no estudo da Organização da Sociedade Civil (OSC) é o **Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMI)**, que frequentemente aparece em provas.

Conhecido também pela sigla PMI, ele é um **instrumento que permite às entidades privadas manifestarem interesse em propor uma parceria com a administração pública**.

Esse procedimento está diretamente relacionado ao termo de fomento, já que é a entidade privada que toma a iniciativa de propor a parceria. **Por meio do PMI, as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos podem apresentar propostas ao poder público, que avaliará a possibilidade de realizar um chamamento público com o objetivo de celebrar a parceria.**

O **chamamento público**, por sua vez, é o **procedimento competitivo que geralmente rege a qualificação de uma entidade como OSC**.

Nesse processo, a administração pública coloca os interessados para competir, e a proposta que melhor atender ao interesse público será a vencedora, garantindo à entidade a qualificação como OSC.



Fique ligado!

Embora o **PMI** possa anteceder o chamamento público, ele **não é obrigatório** e, mesmo quando realizado, **não implica necessariamente que haverá um chamamento público**.

Isso ocorre porque a **decisão de qualificar uma entidade como OSC é discricionária**; ou seja, cabe à administração pública decidir, com base no seu juízo de conveniência e oportunidade, se realizará o chamamento público ou não.

Outro ponto importante sobre o PMI é que ele serve como uma etapa preliminar. As entidades privadas podem sugerir parcerias em diversas áreas, como saúde ou educação, para atender a interesses públicos e recíprocos.

Se o Estado entender que essas propostas são relevantes, poderá iniciar o chamamento público. Contudo, na OSC, diferentemente das OS e OSCIP, não há um rol taxativo de atividades pré-determinadas por lei que podem ser objeto de parcerias. Na OSC, qualquer atividade de interesse público e recíproco pode ser considerada, desde que o Estado a julgue adequada.

A lei deixa claro que, embora o chamamento público seja a regra para a qualificação, sua realização depende da discricionariedade do gestor público.

Isso significa que, após ouvir as manifestações de interesse das entidades privadas, a administração pode decidir não prosseguir com a qualificação, caso considere que as propostas não atendem adequadamente ao interesse público.

Em outras palavras, **o Estado não está obrigado a qualificar uma entidade apenas porque recebeu propostas no PMI, podendo optar por não lançar o chamamento público naquele momento**.

Por fim, é importante destacar que o chamamento público, quando realizado, segue procedimentos competitivos que visam garantir transparência e a escolha da melhor proposta para o interesse coletivo. Porém, a decisão inicial de realizar ou não essa qualificação como OSC é sempre uma prerrogativa da administração pública, considerando a conveniência e oportunidade para atender ao interesse público.

Confira o Art. 29 da Lei 13.019, de 2014:

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei.

De acordo com a legislação que regula as parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), **o chamamento público é a regra para a celebração de termos de colaboração ou fomento**. No entanto, existem situações excepcionais em que o chamamento público pode ser dispensado ou considerado inexigível.

A **dispensa** de chamamento público ocorre em casos bem definidos:

1. **Situações de urgência:** Quando a continuidade de um serviço público de irrelevante interesse público está em risco iminente de paralisação, o termo de colaboração ou fomento pode ser firmado sem chamamento

público. Essa dispensa, porém, é temporária, com duração máxima de 180 dias, tempo suficiente para a administração pública resolver a situação de forma definitiva, seja por meio de um chamamento público ou outra solução.

- 2. **Casos de guerra, calamidade pública ou grave perturbação da ordem pública:** Nessas circunstâncias excepcionais, a administração pode dispensar o chamamento público devido à necessidade de ação imediata para atender às demandas urgentes.
- 3. **Programas de proteção a pessoas ameaçadas:** O Estado pode firmar parcerias diretamente com OSCs para promover programas de proteção sem a necessidade de chamamento público.
- 4. **Educação, saúde e assistência social:** Quando as atividades forem executadas por OSCs previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política pública, também é dispensado o chamamento público. Esse credenciamento funciona como uma espécie de cadastro prévio, possibilitando que o Estado convoque diretamente essas entidades quando necessário.

Já a **inexigibilidade de chamamento público** ocorre em situações em que é **inviável realizar um procedimento competitivo**, pois não há possibilidade de concorrência. O exemplo clássico é quando o Estado identifica que existe apenas uma entidade capaz de atender à demanda específica. Por exemplo:

- Quando o Estado deseja firmar uma parceria para desenvolver uma atividade cultural altamente especializada e, ao analisar o mercado local, constata que há apenas uma entidade com know-how ou capacitação na área.
- Quando o PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) revela que apenas uma entidade está interessada ou qualificada para executar a atividade proposta.

Nesses casos, a inviabilidade de competição torna desnecessária a realização do chamamento público. É importante ressaltar que tanto a dispensa quanto a inexigibilidade devem ser fundamentadas no caso concreto, demonstrando a necessidade de evitar o procedimento competitivo ou a impossibilidade de realizá-lo.

Essas exceções reforçam o compromisso da administração pública com a continuidade, eficiência e efetividade dos serviços públicos, enquanto preservam a flexibilidade para lidar com situações emergenciais ou específicas que demandam respostas ágeis e direcionadas.

Casos de Dispensa de Chamamento Público

Motivo	Detalhes
Urgência	Continuidade de serviços públicos essenciais (máximo 180 dias para resolver a situação).
Guerra, calamidade, ordem pública	Em situações excepcionais que exigem resposta imediata.
Programas de proteção a ameaçados	Parcerias voltadas à proteção de pessoas em situação de risco.
Educação, saúde e assistência social	Desde que a OSC esteja previamente credenciada pelo órgão gestor da política pública respectiva.

Inexigibilidade de Chamamento Público

Condição	Explicação
Inviabilidade de competição	Quando apenas uma entidade tem capacidade técnica ou interesse na parceria (exemplo: área específica de cultura).

Finalizando o tema das entidades do terceiro setor, ou entidades paraestatais, é importante consolidar as informações sobre a criação ou qualificação dessas organizações, que possuem vínculo direto ou indireto com a administração pública. A seguir, apresento um resumo prático com alguns macetes que ajudam a fixar os conceitos e as formas de vinculação de cada entidade:

- **Sistema S (Serviço Social Autônomo):** O Sistema S é criado por autorização legislativa. Para lembrar, o termo "**AUTÔ**nomo" remete à necessidade de "**AUTO**rização" legislativa.
- **Entidades de Apoio:** Não são criadas diretamente pela administração pública, mas sim por servidores públicos ou pessoas externas. O vínculo com a administração se dá por meio de um convênio. Para fixar, pense no "apo**IO**" que depende de "convên**IO**".
- **Organizações Sociais (OS):** São qualificadas através de um contrato de gestão. O macete está na letra "S" de "Organizações **S**ociais", associada ao "S" de ge**S**tão.
- **OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público):** Utilizam o termo de parceria para formalizar o vínculo com a administração pública. A associação pode ser feita entre "**Público**" e "**Parceria**".
- **OSC (Organização da Sociedade Civil):** Aqui, temos três instrumentos distintos:
 - **Acordo de Cooperação:** Não envolve transferência de recursos financeiros. Um macete útil é associar os dois "O" de "c**OO**peração" com "**OO**", indicando **zero** transferência de recursos.
 - **Termo de Colaboração:** Envolve transferência de recursos e é proposto pela administração pública. A palavra "colabor**AÇÃO**" remete à "administr**AÇÃO**", reforçando quem toma a iniciativa.
 - **Termo de Fomento:** Também envolve transferência de recursos, mas, neste caso, a iniciativa é da entidade privada. Como o "colaboração" já foi associado à administração, o "fomento" fica como a alternativa restante, proposta pela entidade privada.

Esses macetes ajudam a simplificar e organizar as informações, facilitando tanto o aprendizado quanto a aplicação prática em questões de prova. Eles também reforçam os elementos principais que diferenciam as entidades e os instrumentos de parceria com a administração pública, garantindo maior clareza e segurança no estudo do tema.

Tipos de Entidades e Formas de Vínculo com a Administração Pública

Entidade	Forma de Criação/Vínculo	Macete
Sistema S	Autorização legislativa	"AUTÔnomo precisa de AUTORização"
Entidades de Apoio	Convênio	"apoIO depende de convênIO"
Organizações Sociais (OS)	Contrato de Gestão	"S de Organizaçã S Sociais e ge S tão"
OSCIP	Termo de Parceria	"Público - Parceria"
OSC	Termos (Colaboração/Fomento) ou Acordo de Cooperação	Ver Tabela 2 abaixo

Instrumentos das OSCs

Instrumento	Envolve Transferência de Recursos?	Quem Propõe?	Macete
Acordo de Cooperação	Não	Não se aplica	"coOperação tem OO → zero recursos"
Termo de Colaboração	Sim	Administração Pública	"colaborAÇÃO vem de administrAÇÃO"
Termo de Fomento	Sim	Entidade Privada	"É o que sobrou; iniciativa da privada"

Resumo

ENTIDADES PARAESTATAIS E O TERCEIRO SETOR

Características gerais:

- **Primeiro setor:** Poder público, o Estado;
- **Segundo setor:** Entidades que têm o objetivo de exploração de atividade econômica, as empresas que visam lucro - Mercado / Economia;
- **Terceiro setor:** Entidades privadas sem finalidade, sem fins lucrativos.
- **Fomento:** uma das três atividades precípua da administração pública moderna;
- **Campo de Atuação:** cooperação/
- **Regime Jurídico:** pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos;
- **Não são delegatárias** de serviço público.

Principais Entidades

- Serviço social autônomo;
- Entidades de apoio;
- Organizações sociais (OS);
- Organizações da sociedade civil e interesse público (OSCIP);
- Organização da sociedade civil (OSC).

Serviço Social Autônomo

- **Sistema "S"** (SESC, SENAI, SENAC, etc.);
- Serviço de **assistência e ensino** a **categorias sociais e profissionais**;
- sua criação depende de **autorização legislativa específica**;
- Recebem **dinheiro público** por meio de destinação orçamentária ou por meio de cobrança de tributos na execução de suas atividades (parafiscalidade);
- Como recebem dinheiro público, se submetem a **controle** do tribunal de contas e aos demais órgãos controladores.

Entidades de Apoio

- Sua ligação com o estado se dá através de **convênios**;
- Recebem **dinheiro público** através de destinação orçamentária, como também por meio de cessão de bens e de servidores;
- Como recebem dinheiro público, se submetem ao **controle** do tribunal de contas

Organizações Sociais (OS)

- Prestação de **serviços públicos não exclusivos de estado**;
- **Atividades** dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde;
- **Contrato de gestão** (natureza jurídica de convênio): atribuições, responsabilidades e obrigações.
 - Programas de trabalho: metas; prazos de execução; critérios de avaliação;
 - Limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens;
 - Demais cláusulas definidas pelo Ministério de estado ou autoridade supervisoras da área de atuação da entidade.
- Qualificação é ato discricionário;
- Se submetem ao **controle** não só do Tribunal de Contas, como também do ente federativo que firmou com ela o contrato de gestão;
- Deverá ter um **conselho de administração** com pelo menos um servidor público em sua composição;
- Recebem **dinheiro público** através de **RUBRICA ORÇAMENTÁRIA** (não é simples destinação de verba orçamentária. Aqui, existe a rubrica orçamentária específica, ou seja, no orçamento é necessário que esteja especificado a quantidade de verba que será destinada a ela);
- Recebem **cessão de bens e servidores** (facultativo);
- **Fiscalização**: órgão / entidade supervisora da área de atuação; relatório de cumprimento de metas ao término de cada exercício;
- **Descumprir as metas**: desqualificação -> processo administrativo -> resulta em reversão dos bens perdido se dos valores entregues a utilização da organização social.

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)

- Prestação de **serviços públicos não exclusivos de Estado**;
- Rol de **atividades** bem mais ampla do que na OS;
- **Termo de Parceria** (natureza jurídica de **convênio**): direitos, responsabilidades e obrigações:
 1. Objetivo com a especificação do programa de trabalho;
 2. Metas a serem alcançadas e o prazo de execução ou cronograma;
 3. Critérios objetivos de avaliação de desempenho;
 4. Previsão de receitas e despesas;
 5. Obrigação de apresentar, ao término de cada exercício, relatório com o comparativo específico das metas propostas com os resultados Alcançados (prestação de contas);
 6. Publicação do TP na imprensa oficial.
- **Qualificação** é ato vinculado;

- **Funcionamento regular** há, no mínimo, 3 anos (dentre outros requisitos);
- **Requerimento:** formalizado para o Ministério da Justiça que analisaram o preenchimento dos requisitos legais;
- Após a celebração do tempo de parceria A Entidade irá receber **transferência de recurso orçamentário**;
- **Não** prevê cessão de bens ou servidores;
- Submetem-se ao **controle** do Tribunal de Contas e da administração direta dos respectivos entes federativos.
- **Não podem se qualificar** como OSCIPS: sociedades comerciais; sindicatos; Instituições religiosas; organizações partidárias; entidades de benefícios mútuos; entidades de plano de saúde; hospitais privados; escolas privadas de ensino formal; organizações sociais; cooperativas; fundações públicas ou criadas pelo poder público; organizações do sistema financeiro;
- Se deixar de preencher os requisitos legais: **perde a qualificação** de OSCIP, mediante processo administrativo ou judicial.

Organização da Sociedade Civil (OSC)

- Prestação de serviços públicos não exclusivos de estado;
- **Termo de Colaboração; Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação:** instrumentos por meio dos quais são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para consecução de finalidades de interesse público e recíproco;
 - **Termo de Colaboração:** propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros;
 - **Termo de Fomento:** propostas pela organização da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros;
 - **Acordo de Cooperação:** não envolvem a transferência de recursos financeiros
- **Procedimento de manifestação de interesse social:** organizações da sociedade civil, movimentos sindicais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um **chamamento público** objetivando a celebração de parceria.
 - Realização do PMI não implicará necessariamente na execução do chamado público (discrecionário);
 - Não dispensa a convocação por meio de chamamento público para celebração de parceria;
 - Não impede organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente;
 - É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria a prévia realização de PMI (PMI é discrecionário);
- **Chamamento público:** exceto nas hipóteses previstas na lei, a celebração de termo de colaboração ou fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que torne mais eficaz a execução do objeto;
- **Dispensa:**
 - Urgência (paralisação de atividades de relevante interesse público) - máximo de 180 dias;
 - Guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem ou ameaça à paz social;
 - Realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas;

- Atividades na educação, saúde e assistência social, desde que executadas por OSC previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;
- **Inexigibilidade:** Inviabilidade de competição.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
